

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ NGUYÊN TẮC

THE OPERATOR CONTRACT

Số/ Number : HDDLNT-2025/15082024 – 365 TRAVEL – WYNDHAM GARDEN PHÚ QUỐC

Hợp đồng đại lý nguyên tắc (“**Hợp Đồng**”) này được ký kết ngày 15/08/2024, bởi và giữa:

This The Operator contract (“**Contract**”) is entered into on 15th August, 2024 by and between:

CHI NHÁNH PHÚ QUỐC – CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWVISION KHÁCH SẠN WYNDHAM GARDEN GRANDWORLD PHU QUOC	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
Đại diện: Ông. Nguyễn Thành Long <i>Representative: Mr. Nguyen Thanh Long</i>	Đại diện: Bà. LÊ THỊ BÍCH LAN <i>Representative: Mrs. LE THI BICH LAN</i>
Chức vụ: Giám Đốc <i>Title: Director</i>	Chức vụ: Phó Giám đốc <i>Title: Vice Director</i>
Địa chỉ/ address: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Địa chỉ/ address: Tầng 9 – Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế/ Tax code: 0105924224-001	Mã số thuế/ Tax code: 0102126682
Điện thoại/ Telephone : 02973 612 999	Điện thoại / Telephone: 024 38354899
Sau đây gọi tắt là “ Khách Sạn ” <i>Hereinafter referred to as “The Hotel”</i>	Sau đây gọi tắt là “ Đại Lý ” <i>Hereinafter referred as “The Operator”</i>

Khách Sạn và Đại Lý có thể được gọi riêng là “**Bên**” hoặc gọi chung là “**Các Bên**”.

*The Hotel and The Operator are hereinafter referred to individually as “**Party**” and collectively as “**Parties**”.*

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các nội dung, điều khoản và điều kiện như sau:

The Parties agree to enter into this Contract with the following terms and conditions:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

ARTICLE 1: DEFINITIONS

- 1.1 “**Doanh Thu**” là các khoản thu từ Đại Lý đối với (i) Yêu Cầu Dịch Vụ (ii) phí dịch vụ (service charge); (iii) phí phụ thu (giường, bữa ăn trẻ em,...); (iv) các khoản phí dịch vụ khác do Khách Sạn trực tiếp cung cấp (không phải do bên thứ ba cung cấp) phát sinh theo quy định tại Hợp Đồng này; khoản phí/phạt mà Đại Lý phải chi trả do Đại Lý vi phạm quy định về thông báo, giảm/hủy phòng, dịch vụ ; và (vi) Doanh Thu không bao gồm (a) phần Doanh Thu từ các dịch

vụ mà Khách đặt và thanh toán trực tiếp không thông qua Đại Lý; (b) Vé vào các khu vui chơi giải trí VinWonder/Safari mua lẻ, không mua theo Gói Phòng tại thời điểm đặt phòng; (c) Các khoản nợ mà Đại Lý chưa thực hiện thanh toán cho Khách Sạn theo quy định của Hợp Đồng; Các khoản thu hộ, chi hộ, chi phí hỗ trợ Marketing mà Khách Sạn chi trả hoặc khấu trừ trực tiếp cho Đại Lý; và (d) Thuế giá trị gia tăng.

“Revenue” includes incomes paid to The Hotel by the The Operator relating to (i) Service Requests;

(ii) service charges; (iii) surcharges (extra bed, kid’s meal,...); (iv) other charges for the services directly provided by The Hotel (not by a third party) under this Contract; fees/penalties that The Operator is subject to due to its failure to comply with The Hotel’s policies on notification and/or change/cancellation of Service Requests. Revenue does not include (a) revenues from services booked and paid directly by Guests without going through the The Operator; (b) revenues from separate sales of entrance tickets to The Hotel land/WinWonders/Safari (meaning that such tickets are not included in the Room Package at the booking time); (c) outstanding debts of the The Operator under this Contract; receipts and payments that The Hotel makes on behalf of the The Operator; marketing support costs (that The Hotel pays for the The Operator or directly deducts from amount payable by the The Operator); and (d) Value added taxes.

- 1.2 **“Giá bán trực tiếp đến người tiêu dùng”** hay **“Giá bán tối thiểu”**: là mức giá thấp nhất được Khách Sạn quy định trong các Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng mà Đại Lý được phép bán đến người tiêu dùng.

“Direct-to-Consumer Rate” or **“Minimum Selling Rate”** means the lowest rate set out by The Hotel in the Appendix on Seasons and Room Rates, at which the The Operator is allowed to sell to consumers.

- 1.3 **“Ngày Chốt Dịch Vụ”** (COD) là ngày mà các quy định về phạt hủy bắt đầu có hiệu lực và là ngày muộn nhất mà Khách Sạn phải nhận được đặt cọc của Đại Lý cho Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn hoặc nhận được thanh toán 100% cho xác nhận dịch vụ khách lẻ, nếu không nhận được các khoản thanh toán này, phòng sẽ được trả về trạng thái phòng trống và Khách Sạn không có trách nhiệm giữ giá và các dịch vụ được nói đến trong hợp đồng/xác nhận đặt phòng đã gửi đi.

“Cut-off Date” means the date on which (i) conditions on the change/cancellation of Service Request take effect, (ii) The Hotel shall receive the The Operator's deposit for the Service Confirmation for Groups or 100% payment for the service confirmation for Individuals. If The Hotel does not receive the deposit or payment on such date, the pre-reserved rooms will return to the "unoccupied" status, and The Hotel shall be released from offers listed in the provided Service Confirmation for Groups or service confirmation for Individuals.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ARTICLE 2: SUBJECTS OF CONTRACT

- 2.1 Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Khách Sạn đồng ý cung cấp và Đại Lý đồng ý đặt, sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, hội họp và các dịch vụ khác cho Khách tại Khách Sạn.

Subject to the terms and conditions of this Contract, The Hotel agrees to provide and the The Operator agrees to reserve accommodation service, F&B service, meeting service, and other services for Guests in the Hotel.

- 2.2 Giai đoạn mùa vụ áp dụng cho từng Khách Sạn được quy định tại các Phụ lục đính kèm Hợp Đồng này. Giai đoạn mùa vụ sẽ được thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trước cho Đại Lý.

Seasons are specific to each Hotel and provided in the Appendix on Seasons and Room Rates attached hereto. Seasons are subject to change from time to time and such changes will be informed to the The Operator before implementation. The updated information on Seasons can be found on The Hotel official website.

- 2.3 Các Bên, bằng văn bản này, đồng ý và xác nhận rằng, Khách Sạn (i) thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ cho Đại Lý, (ii) nhận thanh toán từ Đại Lý cho các Dịch Vụ do Khách Sạn cung cấp, và (iii) xuất hóa đơn cho khoản thanh toán đã nhận từ Đại Lý. Cho mục đích của Điều này và Điều 6.2, bên xuất hóa đơn sẽ được gọi chung là Khách Sạn

Parties, hereby, agree and confirm that, The Hotel has the right to authorize any of its branches (i) to provide Services to the The Operator, (ii) to receive payments from the The Operator for Services provided by such Branch, and (iii) issue invoices for payments received from the The Operator. For the purposes of this Article and Article 6.2, the invoice issuer is hereby collectively referred as The Hotel.

ĐIỀU 3. YÊU CẦU VÀ XÁC NHẬN DỊCH VỤ

ARTICLE 3. SERVICE REQUEST AND SERVICE CONFIRMATION

3.1 Yêu Cầu Dịch Vụ:

Service Requests:

- a. Khi có nhu cầu đặt phòng và các dịch vụ khác, Đại Lý gửi Yêu Cầu Dịch Vụ qua email hoặc qua cổng đặt phòng trực tuyến do Khách Sạn cung cấp hoặc bằng văn bản tới Khách Sạn mà Đại Lý muốn đặt theo thông tin đặt Dịch Vụ tại Điều Khoản Chung. Việc đặt Dịch Vụ chỉ được coi là hợp lệ nếu thực hiện theo cách thức quy định tại Điểm b dưới đây.

To reserve rooms and other services, the The Operator may (i) send the Service Request to The Hotel's email, (ii) make bookings online through The Hotel's reservation portal, or (iii) send the hard copy of Service Request to the Hotel where the The Operator wants to reserve rooms. Reservation contact of each Hotel is provided in the General Terms. A Service Request will be acceptable only if it is delivered to The Hotel by using any of methods listed in Item b below.

b. Cách thức gửi Yêu Cầu Dịch Vụ:

Methods for sending Service Requests:

- i. Nếu Đại Lý gửi Yêu Cầu Dịch Vụ qua email thì Đại Lý phải gửi/nhận từ địa chỉ hòm thư [info@365travel.asia]. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ của hòm thư thì Đại Lý có trách nhiệm thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 Ngày Làm Việc trước ngày thay đổi.

If the The Operator sends Service Request to The Hotel's email, the The Operator must use an email address with the domain name [info@365travel.asia]. The The Operator shall inform The Hotel of any change of such domain name at least 03 Working Days prior to the change.

- ii. Nếu Đại Lý đặt Dịch Vụ theo Yêu Cầu Dịch Vụ bằng văn bản thì Yêu Cầu Dịch Vụ đó phải được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Đại Lý và phải được gửi cho Khách Sạn bằng hình thức thư bảo đảm.

If the The Operator sends the hard copy of Service Request to The Hotel, the Service Requests must be legally signed/stamped by the The Operator and delivered to The Hotel via registered post

3.2 Báo giá Dịch Vụ của Khách Đoàn

Service Quotations for Groups

Trong trường hợp Đại Lý gửi Yêu Cầu Dịch Vụ qua email hoặc bằng văn bản, tùy thuộc vào tình trạng phòng và Dịch Vụ thực tế, Khách Sạn sẽ gửi báo giá Dịch Vụ cho Đại lý ngay sau khi nhận được Yêu Cầu Dịch Vụ kèm ngày hiệu lực của báo giá. Báo giá của Khách Sạn chỉ được coi là hợp lệ và có giá trị ràng buộc nếu được gửi từ hòm thư có tên miền [wyndhamgardenphuquoc.com]. Nếu Đại Lý chấp nhận báo giá Dịch Vụ trong thời hạn hiệu lực của báo giá Dịch Vụ thì Khách Sạn sẽ thực hiện xác nhận Dịch Vụ như quy định tại Khoản 3.3.

If the The Operator sends the Service Requests via email or registered post, depending on Service availability, The Hotel will send a Service quotation to the The Operator with information on validity period of the quotation. Only Service quotations sent from email address [wyndhamgardenphuquoc.com] are binding on The Hotel. If the The Operator accepts the Service quotation within the validity period, the Service confirmation process of The Hotel will be carried out as prescribed in Clause 3.3.

Trong trường hợp Đại Lý đặt Dịch Vụ qua cổng đặt phòng trực tuyến mà Khách Sạn cung cấp, giá Dịch Vụ sẽ hiển thị tại cổng đặt phòng trực tuyến vào thời điểm Đại Lý đặt Dịch Vụ.

If the The Operator makes bookings online on The Hotel's reservation portal, rates of Services will be displayed on the booking portal at the booking time.

3.3 Xác nhận Dịch Vụ

Service Confirmation

Ngày hiệu lực của việc xác nhận Dịch Vụ là ngày Khách Sạn xác nhận bằng email qua địa chỉ email mà Đại Lý đã gửi hoặc bằng văn bản nếu Đại Lý đặt dịch Yêu Cầu Dịch Vụ bằng văn bản hoặc thông qua email xác nhận từ cổng đặt phòng trực tuyến của Khách Sạn.

The effective date of an Service confirmation is the date on which The Hotel (i) sends an Service confirmation by relying to the The Operator's email address, (ii) delivers the Service confirmation to the The Operator's address, or (iii) sends an Service confirmation through The Hotel's reservation portal.

- 3.4 **Giảm/hủy phòng, sự kiện:** Trừ khi được quy định khác đi, Đại Lý phải thực hiện theo quy định, điều khoản, điều kiện Dịch Vụ tại xác nhận dịch vụ đã có hiệu lực. Điều khoản và điều kiện Dịch Vụ được quy định tại các xác nhận dịch vụ được đính kèm tại phụ lục của Hợp Đồng này có thể được Khách Sạn thay đổi tùy từng thời điểm tùy theo chính sách của Khách Sạn.

Change/Cancellation of Service Requests: *Unless otherwise provided, any change/cancellation of Service Requests by the The Operator shall comply with conditions provided in the effective Service confirmation of The Hotel. The Hotel reserves the right to adjust contents of templates of the Service confirmations attached hereto from time to time in accordance with The Hotel's policies.*

ĐIỀU 4. GIÁ DỊCH VỤ

ARTICLE 4. SERVICE CHARGES

- 4.1 Giá Gói Phòng, các khoản phụ thu và dịch vụ bổ sung cho Khách Lẻ theo bảng giá quy định tại các Phụ Lục Mùa vụ và Giá phòng của Hợp Đồng này.

Room Rates, surcharges, and additional services applicable to Individuals are provided in the Appendix on Seasons and Room Rates of this Contract.

- 4.2. Giá Gói Phòng, các khoản phụ thu, dịch vụ bổ sung cho Khách Đoàn và giá Dịch Vụ sự kiện sẽ được Khách Sạn thông báo khi Đại Lý có nhu cầu đặt Dịch Vụ hoặc tại các Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn.

Room Rates, surcharges, and additional services applicable to Groups and Banquet Event rates will be provided by The Hotel either when the The Operator books Services or in the Service Confirmation for Groups.

- 4.3. Trong trường hợp Giá Công Bố thấp hơn giá quy định tại Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng của Hợp Đồng này có cùng điều kiện cho cùng ngày đặt và ngày lưu trú, Khách Sạn đồng ý áp dụng Giá Công Bố với mức – Giảm 10% trên Giá Công Bố, tùy quyết định của Khách Sạn. Doanh Thu từ Dịch Vụ nói trên sẽ không được tính vào tổng Doanh Thu trong trường hợp tổng Doanh Thu là căn cứ để xác định việc trả thưởng theo các chương trình ưu đãi khác của Khách Sạn (nếu có).

If Public Rate is lower than the rate specified in the Appendix on Seasons and Room Rates (with the same conditions, booking dates, and length of stay), The Hotel, at its discretion, will apply the PublicRate with a 10% discount. For clarification, Revenue from these Services will not be added to the total Revenue if the bonus for the The Operator according to other promotion program of The Hotel (if any) is determined based on the total Revenue.

- 4.4. Trong một số trường hợp, Giá Gói Phòng sẽ không được đảm bảo cho phòng trống cuối cùng, khi đó Giá Công Bố tốt nhất sẽ được áp dụng với mức giảm 10% trên Giá Công Bố.

In some cases where the Room Rate is not warranted for the last available room, The Hotel will apply the Best Available Rate with a 10% discount.

- 4.5. Giá Dịch Vụ đã bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật Việt Nam.

Service Price includes 5% service fee and value added tax according to Vietnamese law.

ĐIỀU 5. ƯU ĐÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ARTICLE 5: INCENTIVES FOR THE OPERATOR

- 5.1 Các chính sách ưu đãi bán hàng như khuyến mãi hoặc thưởng tiền khai trương; hỗ trợ Marketing; thưởng vượt và đạt cam kết sẽ được Các Bên đàm phán, thống nhất, và ký kết ở các Phụ Lục của Hợp Đồng này.

The The Operator is entitled to enjoy sales incentive policies such as promotion or grand opening rewards; marketing supports; and KPI rewards as discussed and agreed in Appendix of this Contract.

- 5.2 Khách Sạn có quyền thay đổi/bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho Đại Lý vào từng thời điểm với điều kiện thông báo cho Đại Lý 10 (mười) ngày trước ngày thay đổi và Đại Lý được bảo lưu các quyền lợi của mình được hưởng tính đến trước ngày thay đổi.

The Hotel has the right to adjust its incentive policy applicable to the The Operator from time to time provided that such change must be informed to the The Operator at least 10 days prior to implementation, and The Operator still enjoys the former benefits until the effective date of the change.

ĐIỀU 6. THANH TOÁN VÀ HÓA ĐƠN

ARTICLE 6: PAYMENT AND INVOICES

6.1 Thanh toán:

Payment:

- a. Phương thức thanh toán: Các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này có thể được thực hiện bằng hình thức - chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán được cung cấp trên cổng đặt phòng trực tuyến của Khách Sạn.

Method of payment: Payments under this Contract may be made via (i) wire transfer to the The Hotel's account, or (ii) payment portal on the The Hotel's reservation portal.

Trong trường hợp sử dụng hình thức chuyển khoản, các khoản thanh toán cần được chuyển tới tài khoản của Khách Sạn quy định tại Điều Khoản Chung.

In case where the payment is made via wire transfer, the payment must be transferred to the TheHotel's account as provided at General Terms.

Thông Tin Ngân Hàng

The Hotel's bank details

Tên Ngân Hàng: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP BANK)**

Name of bank: **VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (VPBANK)**

Tên Tài Khoản: **CHI NHANH PHU QUOC-CONG TY TNHH BAT DONG SAN NEWVISION**

Account name: **CHI NHANH PHU QUOC-CONG TY TNHH BAT DONG SAN NEWVISION**

Số Tài Khoản / Account number : **710346666 (VND)**

Swift code: **VTGBVNVX**

- b. Trừ khi được quy định khác đi, Đại Lý phải thanh toán theo quy định tại Xác Nhận Dịch Vụ đã được Đại Lý xác nhận hoặc xác nhận đặt phòng dành cho Khách Lẻ. Điều khoản và điều kiện Dịch Vụ tại các mẫu này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm tùy theo chính sách của Khách Sạn.

Unless otherwise provided, the The Operator shall make payments following instructions given in (i) the Service Confirmation for Groups which has been acknowledged by the The Operator, or (ii) Service confirmation for Individuals. The Hotel reserves the right to amend contents of the Service confirmation templates from time to time in accordance with The Hotel's policies.

- c. Đối với các khoản dịch vụ phát sinh thêm, khách của Đại Lý phải thanh toán cho Khách Sạn tại thời điểm đặt dịch vụ theo giá công bố.

For additional services, the Guests of The Operator shall make payments to the Hotel at the public rate at the booking time.

6.2 Hóa đơn

Invoices

- a. Tùy từng trường hợp, Khách Sạn sẽ phát hành hóa đơn cho Đại Lý trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách trả phòng và Khách Sạn đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan đến Yêu Cầu Dịch Vụ.

On a case-to-case, The Hotel will issue an invoice to the The Operator within 10 Working Days from the Guest's check-out date and upon The Hotel's receipt of full payment for the relevant Service Requests.

- b. Đối với các khoản thanh toán cho Voucher, Khách Sạn sẽ xuất hóa đơn cho Đại Lý trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Sạn đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan.

For payments for vouchers, The Hotel will issue an invoice to the The Operator within 10 Working Days after The Hotel's receipt of full relevant payments.

- c. Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này đều không bao gồm lệ phí ngân hàng, phí chuyển tiền và/ hoặc bất cứ các khoản giảm hoặc khấu trừ, các chi phí này sẽ do Đại Lý thanh toán.

All payments under this Contract are not inclusive of bank fees, transfer fees, and/or other deductions and withholdings (if any). These expenses will be paid by the The Operator.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ

ARTICLE 7: THE OPERATOR'S OBLIGATIONS

- 7.1 Tuân thủ quy định về giá bán sản phẩm dịch vụ giữa Khách Sạn và Đại Lý theo Phụ lục của Hợp Đồng này;

Obligation to comply with the rate policies as agreed by Parties and specified in the Appendix of this Contract.

- 7.2 Thông tin đầy đủ, chính xác cho Khách khi chào bán các Dịch Vụ của Khách Sạn trong phạm vi, thẩm quyền được cung cấp.

Obligation to provide Guests with full and accurate information within authorized scope when selling its Services.

- 7.3 Đại Lý đồng ý và đảm bảo (i) Khách sử dụng Dịch Vụ và cá nhân liên quan của Đại Lý tuân thủ các Quy Định Chung (Điều 10+11), Điều Khoản Chung (Điều 12), nội quy, quy chế tại Khách Sạn khi sử dụng Dịch Vụ; (ii) chịu trách nhiệm về các thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách Sạn phải gánh chịu (nếu có) và các khoản phạt theo quy định của Hợp Đồng này do các hành vi không tuân thủ của Khách và các cá nhân liên quan đến Đại Lý.

The The Operator agrees and ensures that: (i) the Guests using Services and relevant individuals of The Company shall comply with the General Regulations, General Terms, rules and regulations of the Hotel; (ii) The Company shall be responsible any and all The Hotel's damages and losses resulted from any failure of Guests and/or relevant individuals of The Company to comply with General Regulation, General Terms, rules and regulations of the Hotel. The Company also agrees to pay penalties as required by this Contract.

- 7.4 Đặt cọc (nếu các Phụ Lục về chính sách đặt phòng áp dụng) và thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hợp Đồng.

Obligation to deposit (if required by the Appendices on room reservation) and make due payments on time.

- a. Trong trường hợp Đại Lý chậm thanh toán bất kỳ khoản đến hạn phải thanh toán nào theo quy định tại Hợp Đồng này ("**Thanh Toán Chậm**"), tùy từng trường hợp, Khách Sạn có quyền áp dụng một số hoặc toàn bộ các chế tài sau mà không bị coi là vi phạm Hợp Đồng:

(i) Từ chối nhận Yêu Cầu Dịch Vụ của Đại Lý; (ii) Yêu cầu Khách thanh toán cho đặt phòng theo giá của Gói Phòng công bố tại thời điểm nhận phòng; (iii) Khấu trừ mọi khoản tạm ứng/ đặt cọc/thanh toán của Đại Lý cho Khách Sạn theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc các hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Đại Lý và Khách Sạn; hoặc (iv) áp dụng mức lãi suất **0,06%/ngày** trên giá trị khoản Thanh Toán Chậm từ ngày sau ngày đến hạn cho đến ngày thanh toán thực tế.

*If the The Operator fails to make any due payment on time ("Delayed Amount"), The Hotel, at its discretion, has the right to (i) reject The Operator's Service Requests; (ii) require Guests to pay for their rooms at the Public Rate available at the time of check-in; (iii) deduct from any advance/deposit/payment made by the The Operator to The Hotel under this Contract or under other contracts between the The Operator and The Hotel; or (iv) impose an interest rate of **0.06% per day** on the Delayed Amount for the period from the due date until the actual payment*

date1.

- b. Đại Lý cần đảm bảo rằng Yêu Cầu Dịch Vụ nếu kèm theo bất cứ dịch vụ cộng thêm, hoạt động, tiện ích có thu phí và/hoặc các dịch vụ khác theo yêu cầu của Khách ngoài Gói Phòng thì đều phải thanh toán cùng thời điểm thanh toán cho Gói Phòng. Nếu các khoản phụ trội từ những dịch vụ đặt trước không được thanh toán trước, hoặc các dịch vụ/tiện ích phát sinh bởi Khách trong quá trình ở tại Khách Sạn, Khách phải tự thanh toán theo mức giá công bố của Khách Sạn tại thời điểm đặt dịch vụ và Đại Lý phải chịu trách nhiệm đảm bảo Khách hiểu và thực hiện đúng yêu cầu này. Trường hợp Khách không thanh toán vì bất cứ lý do gì, Khách Sạn có quyền yêu cầu Đại Lý phải bồi hoàn cho Khách Sạn các chi phí đó.

The The Operator must ensure that if the Service Request contain any service other than the Room Package, charges for add-on services must be paid together with the payment for Room Package. Preserved services without prior payment or services required by Guests during their stay in the Hotel will be charged to the Guests at public rates at the booking time. The The Operator agrees to be responsible for making the Guests to understand and follow these provisions. If the Guests fail to make due payments for any reason, the The Operator shall be responsible for such payments.

- c. Trường hợp Khách Sạn cần trừ các khoản phạt/bồi thường mà Đại Lý có nghĩa vụ phải thanh toán theo quy định của Hợp Đồng này, Đại Lý có trách nhiệm nộp bổ sung tiền đặt cọc và/hoặc thanh toán để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ trong thời hạn theo quy định tại Hợp Đồng hoặc yêu cầu của Khách Sạn đối với từng Yêu Cầu Dịch Vụ.

If The Hotel deducts penalties/compensation payable by the The Operator under this Contract, the The Operator shall make additional deposit and/or payment as guarantee for Service Requests during the period provided in this Contract or as requested by The Hotel for each Service Request.

- 7.5 Đảm bảo Giá bán cho Đại Lý Thứ Cấp không thấp hơn giá Hợp đồng đại lý đã được ký kết giữa Các bên; Giá tối thiểu bán cho người tiêu dùng được quy định trong Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng.

Obligation to ensure that SubThe Operator Rate is not lower than the Minimum Selling Rate as specified in the Appendix on Seasons and Room Rates.

- 7.6 Đảm bảo các hợp đồng/thỏa thuận với Đại Lý Thứ Cấp phù hợp với quy định tại Hợp Đồng và các phụ lục của Hợp Đồng

Obligation to ensure that the contracts and agreements between the The Operator and its SubThe Operators are in line with this Contract and its Appendixes.

- 7.7 Nếu Đại Lý vi phạm và/hoặc không kiểm soát để cho Đại Lý Thứ Cấp của mình thực hiện không đúng/vi phạm các thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết dẫn tới vi phạm các quy định của Hợp Đồng và các Phụ Lục của Hợp Đồng, ngoài việc Đại Lý phải nhanh chóng khắc phục vi phạm, giảm thiểu ảnh hưởng cho Khách Sạn, Đại Lý sẽ không được nhận các khoản hoa hồng, chiết khấu thương mại hoặc hỗ trợ phát triển kinh doanh của tháng vi phạm, tùy từng trường hợp và Đại Lý có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ đối với Khách Sạn thay cho Đại Lý Thứ Cấp.

Khách Sạn có thể xem xét mức khác nếu thấy cần thiết.

If the The Operator's failure to comply or to cause its SubThe Operators fail to comply with signed contracts/agreements leads to a breach of this Contract and the Appendixes hereto, the The Operator (i) shall promptly cure such breach and minimize the impact of such breach on The Hotel,

(ii) will not be entitled to receive commissions, trade discounts, and other sales development incentives for the months of violation, and (iii) shall be responsible for SubThe Operator's obligations to The Hotel. The Hotel may also consider other forms of sanctions if necessary.

- 7.8 Trường hợp Đại Lý đặt Yêu Cầu Dịch Vụ qua cổng giao dịch điện tử của Khách Sạn, Đại lý có trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản truy cập bao gồm tên tài khoản truy cập và mật khẩu do Khách Sạn cấp cho Đại Lý.

If the The Operator makes its Service Requests via The Hotel's reservation portal, the The Operator shall be solely responsible for managing its account information (user and password) provided by The Hotel.

- 7.9 Đặt phòng và dịch vụ khác đặt qua cổng giao dịch điện tử đều phải tuân theo các điều khoản trong Hợp Đồng này và/hoặc theo điều khoản dành riêng cho các chương trình được Khách Sạn mở bán.

Service Request and other requests made via The Hotel's reservation portal shall comply with terms and condition of this Contract and/or specific provisions as set out in each available program of TheHotel.

- 7.10 Các trách nhiệm khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Other obligations provided for by this Contract and the law.

ĐIỀU 8. QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

ARTICLE 8: ANTI CORRUPTION AND ANTI BRIBERY POLICY

- 8.1 Đại Lý cam kết và đảm bảo rằng người quản lý, nhân viên, người lao động, Đại Lý Thứ Cấp hoặc bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp đại diện, thay mặt cho Đại Lý hoặc được Đại Lý chỉ định liên lạc, giao dịch, làm việc với Khách Sạn (gọi chung là “**Người Của Đại Lý**”) sẽ không (i) hối lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, giảm giá, trích thưởng, khoản tiền gây ảnh hưởng hoặc khoản báo đáp bất hợp pháp hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào không phụ thuộc vào giá trị của tài sản hối lộ (gọi chung là “**Hối Lộ**”), cho bất kỳ người quản lý, nhân viên, người lao động hoặc đại diện của Khách Sạn (gọi chung là “**Người Của Khách Sạn**”) hoặc (ii) thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để Hối Lộ Người Của Khách Sạn nhằm đạt được lợi ích riêng như được ưu tiên ký hợp đồng với Khách Sạn một cách không minh bạch, được miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng, và /hoặc các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác.

The The Operator commits and ensures that its managers, employees, agents, or any person (the “The Operator Personnel”) whether directly or indirectly contact, deal with and work with The Hotel, shall (i) not bribe and/or promise to give bribes, gifts, rewards or any assets

in cash or in kind or benefit, to any manager, employee or any person of The Hotel (***“The Hotel Personnel”***) and/or (ii) not through any third party to bribe The Hotel Personnel in order to get priority in obtaining any Contract with The Hotel or to be exempted from obligation(s) stipulated in any Contract with The Hotel, and/or to enjoy other unclear and unfair benefits (***“Bribery”***).

Các hành vi Hối Lộ theo quy định tại điều này sẽ bao gồm cả các hành vi thực hiện trước, trong khi và sau khi thực hiện Hợp Đồng này.

Acts of Bribery under this Article include acts of Bribery performed before, during and after the implementation of the relevant Contract with The Hotel.

- 8.2 Nếu Đại Lý vi phạm quy định tại điều này, Khách Sạn có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, áp dụng một hoặc đồng thời một số biện pháp sau:

If the The Operator violates this Article, The Hotel may, at any time, apply one or all of the following measures:

- a. Hủy mọi giao dịch, đặt phòng với Đại Lý; và/hoặc
Cancel all Services Requests of the The Operator; and/or
- b. Hủy bỏ tất cả các phê duyệt, chấp thuận, sự cho phép, lợi ích Đại Lý có được hoặc sự chấp thuận, thông qua của Khách Sạn đối với những vấn đề về ký kết và thực hiện Hợp Đồng mà bị ảnh hưởng bởi hành vi Hối Lộ; và/hoặc

Cancel all approvals, consents, permissions, interests obtained by the The Operator or acceptances, approvals of The Hotel related to the execution and implementation of the Contract, which is affected by the Bribery; and/or

- c. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi Hối Lộ, phạt Đại Lý đến 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với một lần vi phạm và/hoặc chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức mà không phải chịu bất cứ một khoản phạt hay bồi thường nào. Ngoài ra, Đại Lý có trách nhiệm bồi thường cho Khách Sạn mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) do việc chấm dứt Hợp Đồng, hoàn trả cho Khách Sạn các khoản tiền Khách Sạn đã hỗ trợ/tạm ứng/thanh toán trước cho Đại Lý và chịu các chế tài phạt khác quy định tại Hợp Đồng như trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt do lỗi vi phạm của Đại Lý;

Depending on the seriousness of the Bribery, to fine Seller an amount of 150.000.000 VND (one hundred fifty million Vietnamese Dong) for each violation and/or terminate the Contract immediately without incurring any penalty or compensation. In addition, The Operator shall indemnify The Hotel for all damages incurred (if any) resulting from the termination of the Contract, return The Hotel advanced/prepaid amounts and bear the penalties stipulated in the Contract as applied for the case of terminating the Contract due to breach of The Operator; and/or

- d. Chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra về vi phạm pháp luật hình sự.
Transfer such bribery case to competent authorities to investigate breaches of the criminal law.

- 8.3 Miễn trừ: Đại Lý sẽ miễn trừ cho Khách Sạn mọi trách nhiệm liên quan nếu hành vi Hối Lộ của Đại Lý vi phạm pháp luật Việt Nam và phải bồi thường cho Khách Sạn các thiệt hại phát sinh,

bao gồm cả các thiệt hại do phát sinh chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi Hối Lộ của Đại Lý.

Exemption: The The Operator shall exempt The Hotel from all responsibilities related to the Bribery act of The Operator and shall compensate The Hotel for damages incurred, including administrative expenses, attorney fees and other costs to handle the problems associated with the Bribery acts of the The Operator.

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG

ARTICLE 9. FORCE MAJEURE EVENT

- 9.1 Trong thời gian thực hiện Hợp đồng này, những sự kiện sau được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng: Bão lụt, động đất, chiến tranh, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

During the performance of this Contract, the following events shall be considered as Force Majeure events: Flood, earthquake, war, pandemic, fire, change of policy, law, prohibition of the State agencies or other objective facts.

Với điều kiện là/ *Provided that:*

- a) Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý và/hoặc không do lỗi và/hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng này;

Such event is entirely beyond the reasonable control and/or not due to the fault or negligence of the Party affected by the Force Majeure, even though the Party has taken all necessary measures and is in an allowable position to prevent, rectify or minimize the damage, cause the delay or interruption, suspend the performance of its obligations in this Contract;

- b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về Sự Kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

Within 03 (three) days of the occurrence of the Force Majeure event, the Party affected by the Force Majeure must notify the other party, stating details of the Force Majeure, the methods to be conducted to prevent and overcome damage, expected recovery plans and measures to resolve.

- 9.2 Trừ khi có ý kiến khác của một Bên bằng văn bản, Bên còn lại vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại.

Unless there is another opinion of Party in writing, other Party must still perform its obligations under this Contract according to practical circumstances and must take all reasonable measures to perform the parts not be hindered by a Force Majeure Event.

- 9.3 Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, cho mục đích thực hiện Hợp đồng, trong

vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, Các Bên có trách nhiệm trao đổi, thảo luận để đưa ra phương hướng giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn ở thay đổi các nội dung cơ bản của Hợp đồng. Để làm rõ, Các Bên có thể tiến hành trao đổi, thảo luận nhiều lần tuy nhiên không được quá khoảng thời gian 48 (bốn mươi tám) giờ nêu trên. Việc một Bên không phản hồi thông báo, đề nghị của Bên còn lại trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày nhận được thông báo được xem là cố tình trì hoãn việc trao đổi, thỏa thuận theo khoản này. Việc một Bên không tham gia và/hoặc tham gia không đầy đủ và/hoặc cố tình trì hoãn việc trao đổi, thỏa thuận để tiếp tục thực hiện Hợp đồng được xem là vi phạm Hợp đồng và bị xử lý theo quy định tại Hợp đồng này.

In the event of a Force Majeure Event, for the purpose of the performance of the Contract, within 48 (forty-eight) hours, the Parties are responsible for discussing solutions including but not limited to changing the basic contents of the Contract. For clarification, the Parties may conduct exchanges or discussions many times but not exceeding the above period of 48 (forty-eight) hours. Failure of a Party to respond to a notice or request of the other Party within 24 (twenty-four) hours from the date of receipt of the notice shall be deemed to deliberately delay the exchange or Contract under this paragraph. The failure of a Party to enter and / or participate inadequately and/or intentionally delay the exchange, discussion to continue performing the Contract is considered a breach of the Contract and will be dealt with in accordance with provisions of the Contract this fellow.

- 9.4 Trong thời gian Sự Kiện Bất Khả Kháng, nếu Các Bên chưa và/hoặc không đạt được thỏa thuận để tiếp thực hiện Hợp đồng thì việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng sẽ được trì hoãn cho một thời gian khác theo thỏa thuận của Các Bên sau đó. Thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không được tính vào thời gian thực hiện Hợp đồng, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, thời hạn của Hợp đồng sẽ được tự động cộng thêm khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

During the Force Majeure Event, if the Parties have not and/or do not reach an agreement to continue the Contract performance, the continuation of the Contract will be delayed for another time as agreed by the Parties after. The time of Force Majeure Event will not be counted in the contract performance time, unless the Parties agree otherwise. In this case, the Contract term will be automatically added to the Force Majeure Event period.

- 9.5 Trong trường hợp một Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng mà Các Bên mặc dù đã nỗ lực trao đổi, thảo luận theo quy định tại Điều này nhưng không đạt được thỏa thuận để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì bất kỳ Bên nào cũng có thể, bằng một thông báo bằng văn bản gửi Bên kia, đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này. Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo Hợp Đồng.

In the event of a Force Majeure Event lasting more than 02 (two) months that the Parties, despite their efforts to exchange and discuss as prescribed in this Article, cannot reach an agreement to continue the performance of the Contract, any Party may, by written notice to the other Party, unilaterally terminate this Agreement. Termination of the Contract in this case will

not affect other rights of Party A under the Contract.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 10: TERMINATION

- 10.1 Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi Các Bên đồng ý không gia hạn Hợp Đồng theo quy định tại Điều 10.6.

The Contract will terminate upon the expiry of the Term specified in Clause 10.6 if the Parties do not agree to renew.

- 10.2 Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng, mỗi Bên có thể yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước khi hết Thời Hạn mà không phải bồi thường, bằng cách thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày.

Unless otherwise provided in the Contract, either Party may unilaterally terminate the Contract prior to expiration without having to compensate the other by notifying the other in writing 30 (thirty) days in advance.

- 10.3 Khách Sạn có toàn quyền đơn phương chấm dứt thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Hợp Đồng bao gồm các Yêu Cầu Dịch Vụ hiện tại và tương lai, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Đại Lý bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp gồm (i) Đại Lý mất khả năng thanh toán theo quy định của Luật phá sản; hoặc (ii) Đại Lý nộp đơn hoặc bị người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản.

The Hotel has the right terminate the performance of its obligations under the Contract (including obligations arising from current or potential Service Requests) by giving the The Operator a written notice at any time if any of the following events occurs (i) the The Operator is insolvent under the Law on Bankruptcy; (ii) the The Operator or any competent person of the The Operator submits an application for opening of bankruptcy procedures under the Law on Bankruptcy.

- 10.4 Một Bên cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu Bên kia vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào của mình mà không khắc phục trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày vi phạm. *Each Party may unilaterally terminate the Contract if the other fails to cure any of its breach of this Contract within 30 days from the date of violation.*

- 10.5 Trong các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, Đại Lý có trách nhiệm ký biên bản chấm dứt Hợp Đồng với Khách Sạn để thống nhất các khoản phải trả và nghĩa vụ còn phải thực hiện của Các Bên khi Hợp Đồng chấm dứt. Để cho minh bạch, việc chấm dứt Hợp đồng vì bất cứ lý do gì không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ đã phát sinh của Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ của Đại Lý phải thanh toán cho Khách Sạn tất cả các khoản phải trả liên quan đến Dịch Vụ đã được Khách Sạn cung cấp, các khoản phạt do giảm/ hủy phòng, sự kiện, khoản chiết khấu đã được thanh toán vượt quá so với Doanh Thu thực tế được Các Bên xác nhận tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng, các Yêu Cầu Dịch Vụ đã được Khách Sạn xác nhận quy định tại Hợp đồng này và các khoản Đại Lý phải trả khác (cho dù đã được xác nhận hay chưa xác nhận) phát sinh trước thời điểm Hợp Đồng chấm dứt.

In the event of termination of the Contract, the The Operator has the responsibility to sign the

liquidation minutes with The Hotel to agree on the due amounts and the Parties' remaining obligations upon termination. For the avoidance of doubt, the termination of the Contract for any reason shall not affect the Parties' rights and obligations, including, but not limited to, the The Operator's obligation to pay all the amounts receivable by The Hotel with regard to the Services provided by The Hotel, change/cancellation fees, discounts made in exceed of the amounts justified with regard to the Revenue confirmed by the Parties at termination, service charges for the Service Requests confirmed by The Hotel under this Contract, and other amounts payable by The Operator (regardless of whether they are confirmed or not) that arise prior to termination.

ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

ARTICLE 11: GENERAL REGULATIONS

- 11.1 Trừ trường hợp có quy định khác đi tại các hợp đồng, thỏa thuận được ký giữa Các Bên và/hoặc các chính sách của Khách Sạn được công bố tùy từng thời điểm về các biện pháp phạt và xử lý vi phạm, trong trường hợp Đại Lý vi phạm Hợp Đồng, Đại Lý sẽ phải chịu mức phạt là 8% tổng giá trị tiền phòng và các chi phí phát sinh khác liên quan đến Yêu Cầu Dịch Vụ cho toàn bộ thời gian lưu trú mà Khách và/hoặc Đại Lý vi phạm.

Unless otherwise provided in other contracts/agreements between the Parties and/or published policies of The Hotel, upon the The Operator's failure to perform any of its obligations under this Contract, it shall pay a penalty equal to 8% of the total room charge and other surcharges (with regard to the relevant Service Requests) for the duration of violation².

- 11.2 Khách Sạn có quyền thay đổi Điều Khoản Chung, Quy Định Chung, nội quy, quy chế của Khách sạn tùy theo quyết định của mình tại từng thời điểm. Các nội dung không được thỏa thuận tại Hợp Đồng này sẽ được áp dụng theo các Phụ Lục của Hợp Đồng, Quy Định Chung, Điều Khoản Chung và các chính sách khác. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy định tại Hợp Đồng này và Quy Định Chung, Điều Khoản Chung, nội quy, quy chế của Khách Sạn thì thứ tự ưu tiên áp dụng như sau:

The Hotel has the right to change General Regulations, General Terms, rules and regulations of the Hotel from time to time. Matters not covered herein shall be governed by Appendixes, the General Regulations, General Terms, and other policies published at the Hotel or posed on The Hotel official website. In the event of a conflict between the provisions of this Contract and General Regulations, General Terms, rules and regulations of the Hotel, priority is given to the documents in the following order:

- i. Hợp Đồng này (bao gồm cả Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn, xác nhận đặt phòng dành cho Khách Lẻ, Phụ Lục Mùa Vụ và Giá phòng);
This Contract (include the Service Confirmation for Groups, the service confirmation for Individuals, Appendix on Seasons and Room Rates).
- ii. Điều Khoản Chung, Quy Định Chung;
General Terms, General Regulations.

- iii. Nội quy, quy chế khác của Khách sạn
Rules and regulations of the Hotel.
- 11.3 Các Bên đồng ý rằng, trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng (áp dụng cho năm đầu tiên) hoặc không muộn hơn ngày 31 tháng 03 năm 2024 (cho các năm tiếp theo trong trường hợp Hợp Đồng được gia hạn), Khách Sạn có nghĩa vụ gửi các Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng tới địa chỉ hòm thư [\[info@365travel.asia\]](mailto:info@365travel.asia) cho Đại Lý. Các Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng này sẽ có hiệu lực và giá trị ràng buộc Các Bên vào ngày thứ 1 kể từ ngày Khách Sạn gửi Phụ lục Mùa vụ và Giá phòng tới địa chỉ email của Đại Lý mà không cần ký thêm bất kỳ văn bản nào”.
Parties agree that within 3 days from the signing date of this Contract (applicable to the first year) or no later than March 30, 2024 (applicable to the following years when the Contract is renewed), The Hotel shall send the updated Appendix on Seasons and Room Rates to the email address [info@365travel.asia] of the The Operator. The updated Appendix on Seasons and Room Rates will be effective and binding on Parties from the sending date without signing any further document.
- 11.4 Khách Sạn có quyền từ chối phục vụ trong trường hợp Khách không tuân thủ Điều Khoản Chung, Quy Định Chung, nội quy, quy chế của Khách Sạn và các chính sách khác của Khách Sạn bằng cách thông báo cho Đại Lý và Khách Sạn sẽ không phải (i) hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán vào cho Đại Lý, và (ii) thanh toán bất cứ khoản phạt nào liên quan đến việc từ chối cung cấp dịch vụ
The Hotel has the right to refuse to serve Guests who do not comply with the General Regulations, General Terms, rules and regulations of Hotels and other policies of The Hotel by sending a notice to the The Operator and The Hotel shall not be responsible for (i) refunding any payment to the The Operator for the relevant Service Request, and (ii) any penalty concerning to The Hotel's refusal of providing Services.
- 11.5 Không Bên nào được chuyển nhượng bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào tại Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, nếu không được sự đồng ý của Bên còn lại trừ trường hợp việc chuyển nhượng là hệ quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp (bao gồm không hạn chế chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo Luật Doanh nghiệp.
Neither Party may assign any of its rights and/or obligations under this Contract to any third party without the other's consent, except where the assignment is a consequence of a division, demerger, consolidation, merger, or a transform company with the Law on Enterprises.
- 11.6 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến ngày **31/03/2025**.
*This Contract is effective from date of signing and will be valid until **March 31 2025**.*
- 11.7 Các Bên đồng ý rằng các nội dung đã được Các Bên xác nhận qua email (bao gồm nhưng không giới hạn trong các yêu cầu của Đại Lý đã được Khách Sạn xác nhận) được coi là phụ lục của Hợp Đồng và có giá trị ràng buộc mà Các Bên không phải ký thêm bất kỳ văn bản nào
Parties agree that contents confirmed by Parties via mail address (including but not limited by the Service Requests of The Operator which have been confirmed by The Hotel), shall constitute

an Appendix of this Contract without signing any further document.

- 11.8 Tên, logo, slogan, hình ảnh, thương hiệu, biểu tượng của Khách Sạn thuộc quyền sở hữu của Khách Sạn, Khách Sạn có quyền cho phép sử dụng hay bắt buộc dừng việc sử dụng đối với Đại Lý vì bất kỳ lý do nào bao gồm việc nhận thấy Đại Lý sử dụng tên, logo, hình ảnh, thương hiệu, biểu tượng có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu đến Khách Sạn hoặc vi phạm các quy định của luật pháp.

The Hotel's name, logo, slogan, image, trademark, and symbol are The Hotel's properties. The Hotel reserves the right to authorize or suspend the use of such properties by the The Operator for any reason including the possibility of The Operator's use of The Hotel's name, logo, image, trademark, and symbol adversely affecting The Hotel or being in violation of law provisions.

- 11.9 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên liên quan đến Hợp Đồng này trước tiên phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết được qua thương lượng hòa giải, một trong các bên sẽ đưa vụ việc đến tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt, địa điểm trọng tài là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu. Phán quyết của STAC là quyết định cuối cùng và phải được hai Bên chấp hành nghiêm túc.

This Contract is governed by and construed in accordance with Vietnamese laws. Any dispute between the Parties relating to this Agreement shall first seek settlement. Any disputes or claims arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Southern Trade Arbitration Centre (STAC) in accordance with its Rules of Arbitration. The arbitration language is Vietnamese, place is Ho Chi Minh City. The costs related to the settlement of the dispute are borne by the losing Party. STAC's award is final and must be strictly observed by both Parties.

- 11.10 Trừ trường hợp được quy định trong Hợp Đồng này, mọi điều chỉnh, thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này đều phải thực hiện bằng văn bản và phải được ký đầy đủ và hợp lệ bởi Các Bên.

Unless provided otherwise in this Contract, any amendment or supplement to this Contract shall be made in writing and fully signed by Parties.

- 11.11 Hợp Đồng được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt [và tiếng Anh] có giá trị pháp lý như nhau, [trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng], mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

The Contract shall be executed in Vietnamese [and English] in 02 original copies. In case of any difference between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese one shall prevail. Each Party keeps one copy for implementation.

Đại Diện Của Khách Sạn

On Behalf of The Hotel

**CHI NHÁNH PHÚ QUỐC – CÔNG TY TNHH
BẤT ĐỘNG SẢN NEWVISION**

Đại Diện Của Đại Lý

On Behalf of The Operator

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU
LỊCH 365**

Mr. Nguyễn Thành Long

Title: Director

Date:

Mrs. LÊ THỊ BÍCH LAN

Title: Vice Director

Date :